

prof.dr.sc. Hrvoje Arbutina

osnovicu za izracun pdva

- naknada koju isporučitelj primi za isporučena dobra ili obavljene usluge

* **naknada** - sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena mu dobra ili obavljene usluge,

bez PDV-a (protučinidba)

> uobičajeno izražena u *novcu*

> može i u *naturi*

> može se primiti i *preuzimanjem duga* od strane primatelja dobara ili usluge

(primatelj oslobađa davatelja obveze plaćanja duga te mu na taj način isplaćuje naknadu u iznosu preuzetog duga)

- može biti:

* *viša* od vrijednosti isporuke

(imamo društvo X i Y i sad X isporuči motore u vrijednosti 200, a iz nekog njima bitnog razloga Y plati 300 → naknada je 300)

* *niža* od vrijednosti isporuke

(otvori se centar i na otvorenju prodaju pecene piceke po 20 kn komad, a nabavna cijena je bila 30 → naknada 20)

- u oba slučaja takva vrijednost se po odbitku PDV-a priznaje kao naknada

koja su drugostupanjska tijela, kada **drugostupanjsko** tijelo odbacuje žalbu, a kada odbija

U POREZNOM POSTPKU - Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija

* ispitat će postoje li zakonske pretpostavke za nastavak postupka > ako nešto ne postoji žalbu će **odbaciti** rješenjem

* Drugostupanjsko tijelo će **odbiti** žalbu ako utvrdi:

- da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na zakonu osnovano
- da je u prvostupanjskom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli utjecati na rješenje stvari
- da je prvostupanjsko rješenje na zakonu osnovano, ali zbog drugih razloga, a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni

načelo specijalizacije proračuna

→ obvezuje izvršna tijela vlasti da proračunska sredstva mogu trošiti samo u utvrđenom iznosu u utvrđene svrhe unutar utvrđenog vremena.

Radi se o *kvantitativnoj, kvalitativnoj i vremenskoj* specijalizaciji proračuna.

* *Kvantitativna specijalizacija* znači - proračunski prihodi mogu trošiti samo u **iznosu** koji je **predviđen** u proračunu.

* *Kvalitativna specijalizacija* - sredstva u proračunu mogu se utrošiti isključivo za podmirenje

proračunom **utvrđenih javnih izdataka** kako bi se onemogućilo da izvršna vlast financira one javne izdatke koje nije utvrdila zakonodavna vlast.

* *Vremenska specijalizacija* - sredstva u proračunu se mogu angažirati i trošiti samo **unutar vremena** za koje je proračun donesen

porezno-dužnički i porezno-pravni odnos te subjekti,

→ radi se o odnosu između materijalnog i postupovnog prava

***Porezno-pravni** – odnos između poreznog tijela i poreznog obveznika koji obuhvaća njihova **prava i obveze** (popis prava i obveza koja mogu biti ostvarena u poreznom postupku) → MATERIJALNO

> *jednostrano obvezujući* odnos između poreznog obveznika i javne vlasti predstavljene poreznom administracijom i nastaje u povodu javnofinancijske obveze

***Porezno-dužnički** – dio porezno-pravnog odnosa u kojem sudionici **ostvaruju** svoja prava i obveze
→ POSTUPAK

SUBJEKTI

1. **Porezno tijelo** – utvrđuje poreznu obvezu i naplaćuje tako utvrđen porez
2. **Porezni obveznik** – subjekt čija će imovina biti umanjena za iznos dužnog poreza
3. **Porezni jamac** – subjekt koji je na temelju zakona ili ugovora obvezan poreznom tijelu ispuniti valjanu i dospjelu obvezu poreznog obveznika, ako on to ne učini
 - može odgovarati: > ***supsidijarno*** (u pravilu)
 - > ***solidarno***:
 1. ako odgovara kao **jamac platac**
 2. ako je sam **utajio porez**
 3. ako je **sudjelovao** u utaji poreza

pretporez,

- iznos PDV-a koji je platio porezni obveznik svojem dobavljaču za isporučena dobra i obavljene usluge i koji ima pravo odbiti od PDV-a na svoje prodaje (outpute)
- tu razliku PDV-a je dužan uplatiti poreznoj kao iznos svoje porezne obveze

indirektna metoda

- ovom metodom se ne izračunava dodana vrijednost, već poduzetnik pomoću računa za kupljena dobra i usluge, te računa za prodana dobra i usluge, izravno izračunava svoju obvezu poreza na dodanu vrijednost

On, naime, iznos plaćenog poreza u cijeni svojih inputa i prikazanog na odgovarajućim računima, oduzima od poreza koji je morao iskazati na računima za prodaju svojih proizvoda.

$$PDV = t (\text{output}) - t (\text{input})$$

oslobodenja od pdv-a, puno oslobodenje. – **UPORAN JE U TOM PITANJU NEZ BAŠ ODG, JAVI**

porezni obveznik PDV-a, je svaka osoba, pravna i fizička, koja obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti. Gospodarska djelatnost je svaka djelatnost proizvođača, trgovca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja, kao i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne imovine u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda.

Postoje i povremeni porezni obveznici

porezna osnovica- minimalna porezna osnovica,

Porezna osnovica je naknada koju isporučitelj primi za isporučena dobra ili obavljene usluge

❖ Minimalna porezna osnovica

- mjerodavna je ako se oporezive isporuke dobara i usluga obavljaju ispod njihove tržišne vrijednosti

> ako se za isporuke ne može utvrditi tržišna cijena onda se sukladno Direktivi 112 pod minimalnom poreznom osnovicom smatra se cijena koja sadržava sve troškove poduzetnika koji se odnose na predmetnu isporuku

Slučajevi u kojima dolazi do primjene minimalne porezne osnovice:

1. isporuke dobara i usluga od strane trgovačkih društava njihovim **članovima** ili drugim **bliskim osobama**
2. isporuke dobara i usluga od strane poduzetnika fizičkih osoba trećim osobama kad se te isporuke obavljaju iz **privatnih razloga**
3. isporuke dobara i usluga **od strane poslodavca posloprimcima**

metoda oduzimanja,

- porezna obveza PDV-a izračunava se tako da se od ukupne vrijednosti svoje prodaje oduzme ukupna vrijednost svoje kupnje i na dobivenu vrijednost se primjenjuje porezna stopa PDV-a

$t \cdot (\text{output} - \text{input}) \rightarrow$ pri čemu je t = porezna stopa

nabrojati izvanredne pravne lijekove,

1) Opći porezni zakon

- za mijenjanje i poništavanje u vezi s upravnim sporom

2) Zakon o općem upravnom postupku

- za obnovu postupka

- za oglašavanje rješenja ništavim

- za poništavanje i ukidanje rješenja

3) Zakon o upravnim sporovima

- za upravni spor

Mijenjanje i poništavanje u vezi s upravnim sporom

Porezno tijelo protiv čijeg je rješenja pravovremeno podnesena tužba nadležnom sudu može do okončanja upravnog spora poništiti ili izmijeniti svoje rješenje iz onih razloga iz kojih bi sud mogao poništiti to rješenje.

Takvo postupanje poreznih tijela dopustivo je uz 2 zakonska uvjeta:

- 1) da se na taj način **otklanja nezakonitost** rješenja
- 2) da se time porezni **obveznik ne dovodi u lošiji položaj**

I. o novom poreznom rješenju porezno tijelo mora izvijestiti poreznog obveznika, tj. tužitelja i nadležni sud

II. sud poziva tužitelja da u roku od 15 dana izjavi je li zadovoljan novim aktom ili ostaje pri tužbi

- a) tužitelj je zadovoljan/ne da izjavu u roku → sud donosi rješenje o **obustavljanju postupka**
- b) tužitelj izrazi nezadovoljstvo → sud **nastavlja postupak**

subjektivni i objektivni rokovi kod obnove,

>> *Objektivni rokovi:*

1) 3 godine od dana dostave rješenja stranci

- a) ako se sazna za **nove činjenice** ili stekne mogućnost uporabe **novih dokaza** koji bi mogli dovesti do **drukčijeg rješenja** da su te činjenice odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni u prijašnjem postupku
- b) ako je rješenje povoljno za stranku donijeto na **temelju neistinitih navoda** stranke kojima je **službena osoba** dovedena u **zabludu**
- c) ako je rješenje **donijela osoba** koja **nije bila ovlaštena** za njegovo donošenje ili osoba koja je **morala biti izuzeta**
- d) ako **kolegijalno tijelo** koje je donijelo rješenje nije rješavalo u propisanom **sastavu** ili ako za rješenje nije glasovala potrebna **većina**
- e) ako osobi koja je **trebala sudjelovati** u svojstvu stranke nije bila dana mogućnost sudjelovanja
- f) ako stranku **nije zastupao zakonski zastupnik**
- g) ako osobi koja je sudjelovala u postupku nije dana mogućnost služenja svojim **jezikom** ili **pismom**

2) bez vremenskog ograničenja

-u sljedećim slučajevima:

- a) ako je rješenje donijeto na temelju **lažne isprave** ili **lažnog iskaza** svjedoka ili vještaka ili je posljedica **KD**
- b) ako se rješenje temelji na presudi donesenoj u sudskom postupku, a ta je **presuda pravomoćno ukinuta**
- c) ako se rješenje temelji na prethodnom pitanju, a nadležni je sud ili javnopravno tijelo o tom pitanju kasnije odlučilo u **bitnim točkama drukčije**

>> *Subjektivni rok*

- a) **30 dana** od dana **saznanja** za razloge obnove ili
- b) od kada se stekla mogućnost uporabe **novih dokaza**

nadležnost upravnog suda i Visokog upravnog,

Upravni sudovi odlučuju:

1. o tužbama protiv pojedinačnih **odluka** javnopravnih tijela,
2. o tužbama protiv **postupanja** javnopravnih tijela,
3. o tužbama zbog **propuštanja** donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom **roku**,
4. o tužbama protiv upravnih **ugovora** i izvršavanja upravnih ugovora,
5. u **drugim** zakonom propisanim **slučajevima**

Visoki upravni sud odlučuje:

1. o žalbama protiv presuda **upravnih sudova** i rješenja upravnih sudova protiv kojih je dopuštena žalba,
2. o **zakonitosti** općih akata,
3. o **sukobu nadležnosti** između upravnih sudova,
4. u **drugim** zakonom propisanim **slučajevima**

metoda odbitka, (kod višestrukog oporezivanja)

➤ **Metoda odbitka** (credit method)

Primjena metode odbitka znači odbitak poreza plaćenog u inozemstvu na inozemni dohodak ili dobit od poreza koji fiskalni rezident treba platiti na svoj svjetski dohodak ili dobit.

Metoda odbitka usmjerena je na iznos poreza. Postoje dvije varijante:

1. **puni odbitak** – odbitak cjelokupnog inozemnog poreza tuzemne porezne obveze fiskalnog rezidenta koja tereti taj inozemni dohodak/dobit (što bi moglo značiti i obvezu povrata onog dijela u inozemstvu plaćenog poreza koji po iznosu premašuje porez koji bi na inozemni dohodak ili dobit trebalo platiti u tuzemstvu; ne primjenjuje ga niti jedna država)
2. **obični odbitak** – od poreza koji bi u tuzemstvu fiskalni rezident trebao platiti na dohodak ili dobit oporezovane u inozemstvu bit će odbijen porez plaćen u inozemstvu na inozemni dohodak ili dobit, ali najviše od iznosa tuzemnog poreza na inozemni dohodak ili dobit (neće biti povrata u inozemstvu više plaćenog poreza)

konverzija i konsolidacija zajma,

- financijske operacije kojima država-zajmoprimac naknadno mijenja određene uvjete utvrđene pri zaključenju ugovora o zajmu

> **Konsolidacija zajma**

- financijska operacija kojom se zamjenjuje više prije zaključenih ugovora o zajmu, kojima su bili

predviđeni različiti uvjeti, jednim novim zajmom s jedinstvenim uvjetima

- pretvaranje letećih dugova u zajmove s dužim rokom otplate ili
- pretvaranje vremenski ograničenog zajma u rentni zajam

Može biti motivirana: a) razlozima praktičnosti (pojednostavljenje postupka otplate zajma)

b) nastojanjem da dužnik za sebe ostvari određene pogodnosti (olakšanje tereta javnog duga)

> **Konverzija zajma**

- financijska operacija kojom se država-zajmoprimac koristi da bi u za nju povoljnim prilikama pretvorila prije sklopljen zajam u novi zajam s povoljnijim uvjetima.

- obavlja se:

> najčešće **smanjenjem kamatne stope**

- primjenjuje se onda kad je kamatna stopa na novčanom tržištu niža od kamatne stope zajma pa se kamatna stopa zajma izjednačuje s tržišnom (*pari-konverzija*)

- sniženje može uslijediti odjednom ili postupno (*etapna konverzija*)

> **promjenom visine zajma** (glavnice)

a) tako da se smanji iznosa zajma uz primjenu **stare kamatne stope**

(u trenutku konverzije: stara kamatna stopa > tržišna kamatna stopa) ili

b) da se **poveća kamatna stopa** uz istovremenu doplatu određenog iznosa od strane vjerovnika (portera obveznica)

*Konverzija javnog duga kod koje je došlo do povećanja kamatne stope je konverzija u širem smislu (*aroziranje*).

c) da se promijeni i **visina glavnice** i visina kamatne **stope**

d) * može se o konverziji govoriti i kad se promijeni **valuta** zajma

- može biti:

→ **prisilna konverzija** - akt kojim država-zajmoprimac jednostrano mijenja bilo koji element javnog zajma (smanjuje kamatu, mijenja rok, valutu...)

- takva konverzija se ocjenjuje nedopustivom i svrstava se u djelomični bankrot države

- može se doći samo kod unutrašnjeg javnog zajma

→ **dobrovoljna konverzija** - utemeljena je na ugovoru o zajmu jer obje strane ugovora se sporazumijevaju o novim uvjetima zajma

→ *opcijska konverzija* – ona kod koje zajmodavac odabire hoće li se mijenjati kamata ili glavnica

→ *fakultativna konverzija* – ona kod koje vjerovnik može na nju pristati, ali i ne, tj. može odlučiti zadržati staru obveznicu (i ne radi se o konverziji jer se ne ispunjava cilj i zato se to ni ne primjenjuje)

Da bi došlo do konverzije zajma mora biti ispunjen **jedan osnovni uvjet: tržišna kamatna stopa mora biti niža od kamatne stope zajma.** (inace nema smisla)

zakoni koji uređuju zaduživanje,

Pravni izvori koji reguliraju javni dug su sljedeći:

- 1) Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
- 2) Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom
- 3) Zakon o proračunu
- 4) zakoni o izvršavanju državnog proračuna RH koji se donose posebno za svaku proračunsku godinu
- 5) međunarodni ugovori kojima se ugovaraju pojedina državna zaduženja

Materija inozemnog javnog zaduženja RH uređena je:

- 1) *Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (ZSIMU)*
- 2) *Zakonom o kreditnim poslovima s inozemstvom (ZKPI)*

Tuzemno zaduživanje

- Sabor može **ovlastiti Vladu** na sklapanje ugovora o kreditu i ugovora o zajmu za određene namjene i na davanje jamstva za određene domaće pravne osobe u okviru svote za te namjene utvrđene državnim proračunom za svaku pojedinu godinu.

Normativnu osnovu zaduživanja lokalnih i regionalnih jedinica u RH čine:

- 1) Zakon o proračunu
- 2) Zakon o izvršavanju Državnog proračuna
- 3) Pravilnik o zaduživanju i davanju jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

zaduživanje HNB-a

Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora - uređuje se zaduživanje hrvatskih javno-pravnih subjekata najvišeg ranga: **RH i HNB**

Jedna od specifičnih situacija kada sklapanjem međunarodnog ugovora nastaje javni dug: ako se **HNB zadužuje**

1. u svoje ime, a za račun RH ili
2. u svoje ime i za svoj račun radi održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu, s rokom povrata dužim od jedne godine, odluka o pokretanju postupka i akt o potvrđivanju međunarodnih ugovora kojima se realizira takvo zaduženje moraju sadržavati odredbe o iznosima, namjeni, dinamici i načinima podmirivanja dugovanja prema inozemstvu

sustave raspodjele poreznih ovlaštenja

Sistematiziraju li se saznanja o mogućnostima normativnog reguliranja raspodjele ukupnih poreznih ovlaštenja s obzirom na postojanje različitih razina vlasti, odnosno saznanja kako o mogućnostima regulacije tehničko-provedbenih komponenti, tako i o mogućnostima sudjelovanja u raspodjeli poreznih prihoda od strane pojedinih teritorijalnih jedinica, mogu se, definirati sljedeći sustavi:

1. Sustav odvajanja (separacije)

Temeljne karakteristike ovog sustava:

- a) svaka teritorijalna jedinica, bez obzira na razinu vlasti koju predstavlja, ima ovlaštenja za uvođenje određenih poreza i reguliranje njihovih elemenata
- b) porezni prihodi jedinicama koje uvode poreze i reguliraju njihove elemente pripadaju u punom iznosu prikupljenom na njihovim područjima

[Stvarna i formalna centralizacija i decentralizacija - str. 651]

2. Sustav prevlasti (dominacije)

Temeljna karakteristika ovog sustav je prevlast određene razine vlasti u reguliranju poreza i raspolaganju poreznim prihodima, gledano s aspekta problematike financiranja različitih razina vlasti. To je sustav u kojem je pravo reguliranja materije o porezima i pravo na prihode od poreza dano samo teritorijalnim jedinicama, ili jedinici jedne razine, dok se drugim teritorijalnim jedinicama iz ukupnog prihoda ostvarenog porezima doznačuje određeni iznos. Dominantnu ulogu može imati viša ili niža razina vlasti, pa ona dodjeljuje sredstva za financiranje ovlaštenja financijski podređenim razinama.

**Nijedan od ta dva sustava ne nalazi primjenu u čistom obliku.

3. Mješoviti sustavi

Stvarno postojeće sustave karakterizira prisutnost oba izložena modela pa se mogu svrstati u skupinu mješovitih sustava. Mješovite sustave je teško sistematizirati jer svaka država primjenjuje svoj sustav koji nikada nije istovjetan s drugima. Svi su suvremeni sustavi financiranja decentraliziranih razina u relevantnim državama u većoj ili manjoj mjeri slični jer svi kombiniraju elemente sustava odvajanja i sustava dominacije.

prihodi proračunu eu

- do 1970. proračun EU financirao se sredstvima izravnih uplata država članica i visina je ovisila o visini njezinog bruto proizvoda
- 1970. je uveden sustav financiranja vlastitim prihodima EU

1. Uvozne carine

- carine i ostala davanja koja se ubiru na temelju Zajedničke carinske tarife pri uvozu proizvoda izvan EU

2. Poljoprivredne pristojbe

- carine na uvoz poljoprivrednih proizvoda i davanja za šećer i glukozu koja se ubiru pri trgovini sa zemljama izvan EU

3. Prihodi na osnovi poreza na dodanu vrijednost

- prihodi za svaku zemlju se utvrđuju primjenom jedinstvene stope na harmoniziranu poreznu osnovicu koja se utvrđuje prema određenim pravilima EU (osnovica ne smije prijeći 50% BDP-a država članica)

4. Prihodi na osnovi bruto nacionalnog proizvoda (BNP) zemalja članica

- određena stopa se primjenjuje na razliku između BNP-a svake zemlje članice i harmonizirane osnovnice PDV-a

5. Ostali izvori prihoda

- porez na dohodak i pristojbe koje plaća osoblje institucija EU, prihodi od kamata i jamstava, prihodi od kazni i drugi prihodi

Cilj i svrhe zaduživanja i upravljanja dugom

Osnovni cilj zaduživanja i upravljanja dugom je osiguranje financijskih potreba državnog proračuna postizanjem najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz preuzimanje razboritog stupnja rizika.

- *Zakonom o izvršavanju državnog proračuna* utvrđuje se gornji iznos novog zaduživanja i obveza s osnove tekućih otplata

Svrhe zaduživanja države podijeljene su u 2 skupine:

1) *raznorodne svrhe* - za cilj imaju financiranje različitih javnih potreba **prioritetnih** za funkcioniranje države:

- a) financiranja deficita državnog proračuna
- b) financiranja investicijskih projekata i posebnih programa prema odobrenju Sabora
- c) isplate tekućih otplata državnog duga
- d) podmirenje dospjelih plaćanja u vezi s državnim jamstvima
- e) upravljanje likvidnošću proračuna
- d) pokrivanja potreba HNB-a za valutnom rezervom

2) *specifične svrhe* - svrhe od značaja za upravljanje državnim dugom u smislu zaduživanja u svrhu **prijevremenog otkupa** državnog duga, a radi:

- a) smanjenja postojeće visine troškova otplate državnog duga
- b) produženja prosječnog vremena dospelja (promjena trajanja otplate) državnog duga
- c) postizanja uravnoteženog rasporeda plaćanja otplate državnog duga

načelo gospodarske biti (uvijek se oporezuje dodana vrijednost)

Načelo gospodarskog pristupa – jedno od načela poreznog postupka

- porezne činjenice utvrđuju se prema njihovoj **gospodarskoj biti**
- prilikom oporezivanja treba voditi računa o ostvarenju gospodarske biti, pri čemu je formalno-pravni aspekt manje važan
- može se oporezivati i dobro nastalo, npr. kaznenim djelom te imovina koju netko koristi ili njome raspolaže bez pravne osnove

javna dobra (nabrojati i objasniti meritorna dobra)

Financijska aktivnost suvremene države u okviru nabave, upravljanja i korištenja sredstava za financiranje javnih potreba ima sljedeće zadatke:

1. funkciju stavljanja na raspolaganje javnih dobara i usluga (klasična funkcija državne financijske aktivnosti)
2. funkciju koordinacije u ostvarivanju ciljeva gospodarskog i socijalnog razvoja (moderna funkcija ukupnog gospodarskog usmjeravanja)

3. funkciju koordinacije i oblikovanja u međunarodnim finansijskim odnosima
(*nadnacionalna finansijskopolitička funkcija*).

Tržišni mehanizam sam ne može izvršavati sve funkcije gospodarskog razvoja, nego je potrebna aktivna politika javnog sektora koja usmjerava, korigira i dopunjuje djelovanje tržišta.

Vrste dobara i način njihovog zadovoljenja

1. privatna dobra,
2. čista javna dobra,
3. nesavršena javna dobra,
4. mješovita dobra
5. meritorna dobra

Meritorna dobra

Meritorna dobra u okviru rashoda, u pravilu, imaju kvantitativno najznačajniji položaj.

→ dobra čiju korisnost ili štetnost građani pogrešno procjenjuju (dobra od posebnog značenja)

Kod javnih dobara dolaze do izražaja preferencije iskazane u procesu demokratskog izražavanja volje, dok se kod meritornih dobara aktivnost nositelja političkih odluka ogleda se u ciljanoj intervenciji protiv preferencija koje se ocjenjuju iskrivljenima, kako bi se na njihovo mjesto stavila meritorna dobra. Koncept meritornih dobara čini se korisnim jer omogućava da se opravdaju različite fiskalne mjere države o čijoj se nužnosti u načelu ne raspravlja.

Takva dobra su npr. socijalno osiguranje. Kada se radi o npr. obveznom socijalnom osiguranju, može se postavljati pitanje od kuda državi pravo da se kroz obvezno socijalno osiguranje miješa u privatni život i osobni izbor pojedinca. Kod toga se pogledi malobrojnih kritičara ne uzimaju ozbiljno u obzir i obvezno socijalno osiguranje se shvaća kao gotova stvar te se ni ne tretira kao neki problem.

Država može usmjeriti potrošnju prema meritornim dobrima transfernim davanjima osobama s niskom ekonomskom snagom, ograničavanjem potrošnje dobara koja su štetna za ljudsko zdravlje i pružanjem odgovarajućih informacija kada su preferencije potrošača iskrivljene pogrešnim ili nepotpunim informacijama.

- Čovjekov okoliš kao javno dobro

S obzirom na njegove temeljne karakteristike čovjekov okoliš je javno dobro. Potrošnja dobara koja čine materiju okoliša nije suparnička niti postoji cijena koja bi ograničavala njegovu potrošnju. Potreba da javni sektor reagira i zaštiti okoliš ogleda se u činjenici da se tom intervencijom spriječe ili umanje negativni efekti koje jedna fizička ili pravna osoba može uzrokovati drugima emisijom štetnih tvari u vodu, zrak i zemlju.

Tri grupe problema kojima se javni sektor mora pozabaviti su:

- (1) zbrinjavanje otpadaka koji su posljedica suvremenih proizvodnih procesa, a koji onečišćuju i opterećuju prirodni okoliš,
- (2) postupci razboritog korištenja sirovina
- (3) postupci ograničenja buke i vibracija.

Radi zaštite čovjekova okoliša suvremena država se koristi ekološko-interventnim mjerama koje se mogu podijeliti u dvije skupine:

- *administrativne mjere* – djeluju izvan tržišta, u obliku dozvola, zabrana i ograničenja želi se regulirati emisija štetnih tvari
- *tržišne mjere* – cijenama se utječe na ponašanje potencijalnih zagađivača čovjekova okoliša

Primjena fiskalnih instrumenata u ekološkoj politici temelji se na dva načela:

- *načelu uzročnika štete* – troškovi oštećenja prirode se neposredno prenose i opterećuju one koji su ta oštećenja prouzročili
- *načelu opće naknade* – svi uzročnici zagađenja i oštećenja prirode se obvezuju na plaćanje fiskalnih davanja

Osim poreza, kao instrumenti zaštite čovjekova okoliša danas se koriste subvencije ili negativni porezi koji imaju karakteristike premije i plaća se onim proizvođačima koji svojim ponašanjem ne nanose štetu prirodnoj okolini

➤ Ponuda javnih dobara i državni proces

Odluka o količini javnog dobra i njegovom financiranju donosi se političkim procesom odlučivanja. Taj proces se naziva i javnim izborom jer mu je izborni postupak glavni izvor informacija o preferencijama građana

načelo zabrane povratne primjene propisa i načelo gospodarskog pristupa

* osnovna načela poreznog postupka

Načelo zabrane povratne primjene propisa - u postupku oporezivanja primjenjuju se propisi koji su bili **na snazi u vrijeme nastanka činjenica** na kojima se temelji oporezivanje

1. **zabranjeno** je **retroaktivno** djelovanje propisa,
2. **zabranjuje** se i primjena **propisa** koji su bili **na snazi prije nastanka porezno relevantnih činjenica**

Načelo gospodarskog pristupa - porezne činjenice utvrđuju se prema njihovoj **gospodarskoj biti**

- prilikom oporezivanja treba voditi računa o ostvarenju gospodarske biti, pri čemu je formalno-pravni aspekt manje važan
- može se oporezivati i dobro nastalo, npr. kaznenim djelom te imovina koju netko koristi ili njome raspolaže bez pravne osnove

obnova postupka - rokovi i tko ga pokreće,

→ *izvanredni lijek* koji omogućava da se pod određenim uvjetima obnovi postupak koji je u nekoj konkretnoj upravnoj stvari okončan donošenjem rješenja ili zaključka protiv kojeg nema više mogućnosti ulaganja žalbe kao redovnog pravnog lijeka

Osnova obnove postupka je **konačno i izvršno** rješenje; **Pravomoćnost nije uvjet** za obnovu postupka što znači da se obnova postupka može tražiti usporedno s vođenjem upravnog spora.

➤ Osobe ovlaštene za pokretanje postupka → Inicijativu za pokretanje postupka imaju:

- 2) **stranka**
- 3) **porezno tijelo** po službenoj dužnosti
- 4) **državni odvjetnik**

Rokovi: objektivni rokovi – 3 godine od dana dostave rješenja stranci i bez vremenskog ograničenja
subjektivni rok

razlozi za obustavu ovrhe

Obustava ovrhe - prekid ovršnog postupka kada je ovrha postala **nemoguća** ili se iz drugih razloga **ne može provesti**.

Ovrha se obustavlja, po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovršenika, u sljedećim slučajevima:

- a) ako je ovršna **isprava** nakon pravomoćno dovršenog postupka **preinačena, ukinuta** ili **poništena**
- b) ako **prestanu prava** iz porezno-dužničkog odnosa
- c) ako se **otpiše porezni dug**
- d) ako se **odgodi naplata** poreza ili se **odobri plaćanje u obrocima**
- e) ako se otvori **stečajni postupak**

puno porezno oslobođenje – IDK

prof.dr.sc. Nikola Mijatović

oblici PDV-a (samo sam nabrojala pa me odmah prekinuo)

1. proizvodni oblik - poduzetniku se odobrava da od vrijednosti prodaje svojih proizvoda oduzme vrijednost kupnje sirovina, odnosno u poreznu osnovicu ulaze troškovi nabavke kapitalnih dobara i amortizacije; ovo nije u skladu s općim načelima gosp. poslovanja pa ga ni nema u primjeni

2. dohodovni oblik - tu se osim odbitka vrijednosti kupljenih sirovina od vrijednosti prodaje može odbiti i trošak amortizacije kupljenih kapitalnih dobara

****** S obzirom da se i kod dohodovnog i kod proizvodnog oblika PDV-a vrši oporezivanje kapitalnih dobara, a da tekući izdaci (sirovine) ne ulaze u poreznu osnovicu, postaje stalni poticaj da se kapitalna dobra iz poreznih razloga razvrstavaju u tekuće izdatke sa svim negativnostima u iskazivanju poslovnog rezultata.

3. potrošni oblik - za razliku od prva dva ovaj oblik iz osnovice oporezivanja izuzima cjelokupni iznos utrošen za nabavku osnovnih sredstava od drugog poduzetnika u godini u kojoj su ta sredstva kupljena

*ovdje se izuzimaju i bruto investicije

Porezna tajna

U smislu načela poreznog postupka – načelo čuvanja porezne tajne

- porezno tijelo dužno je kao **poreznu tajnu** čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te sve druge podatke kojima raspolaže u vezi s poreznim postupkom

- svrha je načela sačuvati privatnu i poslovnu sferu života poreznog obveznika

- načelo nije apsolutne naravi - postoje **izuzeci** pa tako porezna tajna nisu:

a) podaci o upisu i ispisu iz sustava PDV-a (podaci od **javnog interesa**)

b) podaci o poreznim obveznicima koji su davali lažne podatke radi umanjenja svoje ili tuđe obveze PDV-a (**prijevarne radnje se ne prikrivaju**)

U smislu oporezivanja u skladu s načelima pravne države je jedan od materijalnih elemenata pravne države i to kao ustavno ograničenje oporezivanja.

U smislu prava i obveza poreznog savjetnika

Porezni savjetnik dužan je čuvati kao poslovnu tajnu sve što mu je stranka povjerila ili što je u radu saznao na drugi način. Tajnu su dužne čuvati i druge osobe koje rade ili su radile za poreznog savjetnika. Na obvezu čuvanja poslovne tajne shodno se primjenjuju odredbe *Općega poreznog zakona*.

Službenom tajnom smatraju se:

- 1) činjenice koje su se tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka doznale o poreznom obvezniku
- 2) pronalasci, recepti, patenti i slično do kojih se došlo u poreznom postupku
- 3) identifikacijski znakovi i podaci o poreznom obvezniku koji su pohranjeni u pismohrani

Ako se navedene činjenice neovlašteno koriste ili objave biti će povrijeđena obveza čuvanja porezne tajne. No, obveza čuvanja porezne tajne neće biti povrijeđena:

- 1) ako se poreznom jamcu omogućiti uvid u podatke o poreznom obvezniku bitne za njegov odnos prema poreznom obvezniku
- 2) ako se članove društva osoba upozna s bitnim činjenicama za oporezivanje društva
- 3) ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka
- 4) ako se iznose podaci uz pisani pristanak osobe na koju se ti podaci odnose

Podatke i informacije koje saznaju **pri obavljanju poslova službenici** smiju koristiti samo u službene svrhe te imaju obvezu čuvati službenu, poslovnu ili drugu tajnu i nakon prestanka radnog odnosa. Prema Zakonu o državnim službenicima odavanje službene ili dr. tajne je teška povreda službene dužnosti.

ovrha nekretnina, pokretnina i novca

Ovršni postupak – dio porezno-pravnog odnosa u kojemu porezno tijelo provodi postupak prisilne naplate poreznog duga na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava.

Prisilno ostvarenje tražbina provode sudovi i javni bilježnici na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava.

- **Pljenidba novčanih sredstava na žiroračunima i drugim računima**

Pljenidba novčanih sredstava ovršenika **kod banke** provodi se dostavom rješenja o ovrsi kojim se nalaže banci da novčani iznos za koji je ovrha određena prenese ovrhovoditelju s *glavnog računa* te, po potrebi, i svih *drugih* ovršenikovih kunskih i deviznih računa.

Ako na spomenutim računima ne bude dovoljno sredstava, banka će prenijeti novčane iznose sa ovršenikovih računa koje ima i kod drugih banaka.

Rješenje o ovrsi s nalogom za plaćanje porezne obveze banka izvršava prije svih drugih naloga.

➤ **Pljenidba pokretnina**

Ovršenikove pokretnine ovrhovoditelj plijeni popisivanjem odnosno sačinjavanjem **pljenidbenog popisa**.

Zaplijenjene pokretnine mogu se ostaviti kod ovršenika ako se time ne ugrožava ovrha, osim novaca, dragocjenosti i vrijednosnih papira. Pokretnine koje ostaju kod ovršenika označuju se pečatom ili na koji drugi način. Vrijednost pokretnina utvrđuje ovrhovoditelj procjenom.

Na ovršenikove pokretnine koje se nalaze u posjedu treće osobe primjenjuje se neposredno izloženi postupak osim ako treća osoba ne pristane na popis i predaju stvari ovršenika.

U tom slučaju porezno tijelo donosi rješenje s nalogom za predaju stvari ovršeniku.

Ako treća osoba u roku od 8 dana ne postupi sukladno nalogu, porezno tijelo naplatit će se iz njezine imovine.

Ako ovršenik izjavi da su popisane nekretnine vlasništvo treće osobe, a za to niti on niti treća osoba ne pruže dokaze, ovrhovoditelj može popisati i te predmete, ali je dužan uputiti treću osobu na podnošenje **tužbe** sudu radi **dokazivanja prava vlasništva**. Tužbu treća osoba provodi u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o popisu. Podnošenjem tužbe obustavlja se ovršni postupak (prodaja ovršnih stvari) do okončanja sudskog postupka, osim ako treća osoba nije podastrijela dokaze o podnošenju tužbe u zakonskom roku. Tada se ovrha nastavlja kao da nije bilo prigovora prava vlasništva.

Tijekom pljenidbenog postupka porezna tijela su ovlaštena na temelju pisanog sudskog naloga pretražiti stambene i poslovne prostore, spremnike te zatražiti otvaranje zaključanih vrata. Ako u postupku ne može prisustvovati ovršenik, ili član njegove obitelji ili zaposlenik, porezna tijela dužna su za svjedoke pozvati dvije punoljetne osobe.

U skladu s načelom zaštite ljudskog dostojanstva predmetom pljenidbe ne mogu biti određene pokretnine propisane zakonom kao što je odjeća, obuća, hladnjak, televizor i druge stvari koje ovršenik i članovi njegova kućanstva trebaju za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba te stvari koje ovršeniku trebaju za obavljanje znanstvene, umjetničke ili druge djelatnosti.

O cijelom postupku, porezna tijela obvezna su voditi zapisnik u kojeg unose sve potrebne podatke i druge pojedinosti koje su se dogodile tijekom popisivanja. Pljenidbeni popis sastavni je dio zapisnika. Zapisnik potpisuju ovrhovoditelj, ovršenik odnosno punoljetni član njegova kućanstva, nazočni svjedoci i druge službene osobe koje su bile nazočne popisivanju. Obvezno se unosi u zapisnik i ako ovršenik nije prisustvovao u postupku popisivanja pokretnina ili odbija potpisati zapisnik.

➤ Pljenidba imovinskih prava

Za postupak pljenidbe imovinskih prava vrijede sve izložene odredbe vezane za pljenidbu pokretnina i tražbina.

Iznimka su imovinska prava nad nekretninama. U tom slučaju ovrhu provodi nadležan sud na zahtjev poreznih tijela i prijedlog Državnog odvjetnika. Učinci pljenidbe nastupaju trenutkom priopćenja ovršeniku o zabrani raspolaganja imovinskim pravima.

načela proračuna

Načela proračuna Europske unije

- a) **načelo godišnje periodičnosti proračuna**
 - proračun se odnosi na jednu proračunsku godinu koja traje od 1.1. do 31.12.
- b) **načelo proračunske ravnoteže**
 - nije dozvoljeno zaduživanje, proračunski deficit prenosi se u iduću godinu kao rashod, a suficit kao prihod
- c) **načelo jedinstva** – svi prihodi i rashodi moraju biti objedinjeni unutar jedinstvenog proračunskog dokumenta
- d) **načelo univerzalnosti** – svi prihodi su nenamjenski i proračun je – *bruto proračun*
- e) **načelo specifikacije**
 - sva sredstva moraju imati utvrđenu svrhu i namjenu koja mora biti utvrđena proračunskom nomenklaturom
- f) **načelo jedinice obračuna** – monetarna jedinica kojom se iskazuju proračunski prihodi i rashodi mora biti *euro*
- g) **načelo proračunske točnosti**
 - u proračun se moraju što točnije unijeti prihodi i rashodi za određenu proračunsku godinu
- h) **načelo transparentnosti** – prihodi se u proračunu grupiraju prema izvorima, a rashodi prema namjenama
- i) **načelo razumnog financijskog upravljanja**
 - proračunska sredstva se koriste u skladu s načelom ekonomičnosti, korisnosti i učinkovitosti

zastara (bitni su rokovi) žalba - zastara čega???

proračunske rezerve

PRORAČUNSKE STALNE REZERVE (ZALIHE)

Sredstva stalnih rezervi proračuna koriste se za financiranje hitnih i nepredvidivih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine i koji su posljedica elementarnih nepogoda, ekoloških i drugih nesreća. Mogu i financirati namjene za koje se pokaže tijekom godine da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva.

Proračunske stalne rezerve moraju se stalno obnavljati. Propisima je utvrđeno:

- 1) koliko će iznositi visina proračunskih stalnih rezervi
- 2) koliko će iznositi visina izdvajanja za proračunsku stalnu rezervu
- 3) rok do koga se mora dostići utvrđena visina proračunskih stalnih rezervi
- 4) glavne svrhe upotrebe proračunskih stalnih rezervi

Sredstva za proračunske rezerve izdvajaju se u visini od 0,50% od proračunskih prihoda. Visina proračunske rezerve utvrđuje se svake godine zakonom odnosno odlukom o izvršenju proračuna.

Sredstva stalne proračunske rezerve političko-teritorijalne zajednice koriste se:

- 1) za podmirivanje izdataka koji nastanu zbog izvanrednih okolnosti i za koje nisu sredstva osigurana u proračunu
- 2) za pozajmice proračuna ako se njegovi prihodi ne ostvaruju ravnomjerno

Sredstva stalne proračunske rezerve koriste se bespovratno.

Korištenje sredstava rezervi iz državnog proračuna do određenog iznosa u nadležnosti je predsjednika Vlade i ministra financija dok je preostali iznos u nadležnosti Vlade RH.

Odobrenje za korištenje sredstava proračunskih rezervi jedinica lokalne samouprave u nadležnosti je nositelja izvršne vlasti pojedine jedinice.

Ministar financija je obavezan svaki mjesec izvijestiti Vladu RH, a nositelj izvršne vlasti jedinica lokalne samouprave svoje poglavarstvo o korištenju sredstava proračunskih rezervi. Vlada izvješćuje Sabor tromjesečno o trošenju sredstava proračunskih rezervi.

privremeno financiranje

Ako Sabor RH, odnosno predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave ne donese proračun prije početka fiskalne godine za koju se donosi proračun, uvodi se privremeno financiranje.

Odluku o privremenom financiranju javnih izdataka na državnoj razini donosi Sabor, a za javne izdatke lokalnog značenja predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave.

Privremeno financiranje javnih izdataka obavlja se razmjerno sredstvima korištenim u istim razdobljima prema proračunu za prethodnu godinu, a mogu iznositi najviše do ¼ ukupnih prihoda raspoređenih proračunom za prethodnu fiskalnu godinu. Nakon proteka privremenog financiranja ostvareni prihodi te izvršeni rashodi iz tog razdoblja uključuju se u proračun tekuće godine.

Privremeno financiranje obavlja se najduže za prva 3 mjeseca proračunske godine. U razdoblju privremenog financiranja proračunski korisnici ne smiju preuzimati nove obveze.

kojim aktom završava porezni nadzor

* inspekcijski nadzor završava donošenjem **rješenja i kontrolom** njegova izvršenja

Po provedenom poreznom nadzoru porezna tijela su dužna načiniti zapisnik. Sastavljanju zapisnika obvezno prethodi zaključni razgovor koji su porezna tijela dužna obaviti s

poreznim obveznikom ili osobom koju je on imenovao. Glavni cilj zaključnog razgovora je raspravljanje spornih činjenica, pravnih ocjena i zaključaka u poreznom nadzoru te njihovih učinaka na utvrđivanje porezne obveze.

Iznimno, zaključni razgovor se neće obaviti u sljedeća 2 slučaja:

- 1) ako tijekom nadzora nisu utvrđene nepravilnosti
- 2) ako porezni obveznik razgovor izbjegava

Zapisnik o poreznom nadzoru je porezni akt kojim se dovršava neka radnja u poreznom postupku.

metode izračunavanja PDV-a

Direktne metode – metoda oduzimanja i metoda zbrajanja

Indirektna tj. kreditna metoda

Porez na promet nekretnina, koja je stopa, kome pripadaju prihodi od tog poreza

→ **promet nekretnina** - svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj
Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, ne smatra se stjecanje nekretnina na koje se plaća porez na dodanu vrijednost.

POREZNI OBVEZNIK → **stjecatelj nekretnine** (kogentna odredba i stranke je ne mogu mijenjati ako bi se dogovorile drugačije Porezna uprava će poništiti)

POREZNA STOPA Porez na promet nekretnina plaća se **po stopi od 4%**.

PRIPADNOST - Prihod od poreza na promet nekretnina pripada jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi

doc.dr.sc. Tereza Rogić Lugarić

POSTUPAK Pitala me indirektnu progresiju, drugi dohodak, kada fizička osoba može biti obveznik poreza na dobit, stope poreza na dohodak, izvore poreza na dohodak, pravni temelj ovrhe, privremeno financiranje i izvanredne pravne lijekove.

prof. Irena Klemenčić

Gradivo 3. kolokvija:

ustrojstvo porezne uprave, načelo čuvanja porezne tajne (i iznimke), nedostaci javnih zajmova, razlozi zaključivanja javnih zajmova, ovršne isprave, zaduživanje jedinica lokalne samouprave, obilježja žalbe i postupanje prvostupanjskog tijela, koraci proračunskog ciklusa te dobrovoljni, prisilni i patriotski javni zajam

Gradivo trećeg kolokvija

Pitanja: ovršna i vjerodostojna isprava, unutrašnji i vanjski zajam,

Pitanja drugim kolegama bila su obilježja žalbe, postupanje prvostupanjskog tijela, razlozi uzimanja javnih zajmova, načelo prethodnog odobrenja, načelo specijalizacije, ustrojstvo porezne uprave, privremeno financiranje.

Pitanja: indirektna progresija; porezne stope; nacela poreznog postupka; načelo zakonitosti;

ovrsne isprave (razlike među ovršne i vjerodostojne), sta se donosi na temelju njih;

predmet PDVa; osnovica PDVa; vrste dohodaka kod poreza na dohodak;

mjesto obavljanja usluga kod PDVa (iznimke); izdaci kod poreza na dohodak od nesamostalnog rada; vrste poreza (izravni/neizravni // posredni/neposredni); mjere protiv dvostrukog oporezivanja).

obilježja poreza na promet, socijalno obilježje; porezna oslobođenja, usluge i dobra koje se ne oporezuje PDV-om; OPZ - kad je lex generalis kad lex specialis; predmet oporezivanja PDV-om; državni proračun -sto je, nacela proračuna, privremeno financiranje; načela poreznog postupka- načelo kod prikrivanja pravnog posla.

Gradivo 2.kol.: pretporez, odbitak pretporeza, porezna osnovica iz Zakona o PDV-u, višestruko oporezivanje

Gradivo 3.kol.: načelo traženja istine, prvostupanjska tijela, skraćeni postupak, načelo prethodnog odobrenja, OPZ, porezno-dužnički odnos, načelo čuvanja tajne (iznimke)

samo 3 kolokvij . Pitala me Opci porezni zakon, porezno pravni i porezno dužnički odnos i tko su sudionici, nacela proračuna EU, načelo čuvanja porezne tajne, načelo potpunosti.

Kolegicu je pitala načelo sprječavanja zlouporabe pravne forme, skraćeni postupak, sto se donosi poreznim nadzorom (zapisnik) i onda o njemu, načelo specijalizacije.

JASNA BOGOVAC

metoda izuzimanja dvostrukog dohotka, pretporez, prijavu PDV-a, porez na imovinu, načela ovršnog postupka, pravni temelj ovrhe, deficit, suficit, ciklički proračun, odbijanje žalbe prvostupanjskog i drugostupanjskog tijela, 2-3 pitanja još kojih se ne sjećam. Pitala me prigovor, načelo zabrane povratne primjene propisa i za koju granu prava se veze to načelo (gradansko pravo), načelo specijalizacije proračuna, predmet poreznog nadzora i početak poreznog nadzora

SONJA CINDORI

Pitanja su bila: razlika između subvencija i dotacija, rashodi proračuna EU, obustava ovrhe, načelo čuvanja porezne tajne. Druga pitanja u mojoj grupi: odgoda ovrhe, prihodi EU, načela proračuna EU, odbijanje žalbe kod drugostupanjskog tijela, zastara, porezni nadzor, meritorna dobra i načela kod javnih dobara (isključivanje/neisključivanje, rivalitet/nerivalitet)

Ja sam imala upravni spor (da kazem općenito što znam, u pola me prekinula), onda odgoda ovrhe (isto me prekinula) i na kraju državnu riznicu i njezine funkcije. Kolegica je imala obustavu ovrhe, načela proračuna EU i još nešto al se ne mogu sjetit. Obje smo imale 4 i 5 iz kolokvija i na kraju nam je objema dala 5. Sveukupno nismo ni 10 min odgovarale. Stvarno najbolja profesorica i definitivno najugodniji usmeni. Preporučam svakako.

obustava ovrhe, privremeno financiranje, ponistavanje i ukidanje rjesenja kao izvanredni pravni lijek i citiram “nabrojite mi one osobe cudnih imena kod izvorsavanja proracuna i nabrojite faze izvorsavanja”

Druga pitanja koja sam cula da su bila: ponistavanje rjesenja povodom žalbe, oglašavanje rjesenja nistavim, obnova, JPP, rashodi EU